ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-B12/21   ކޯޓު އަމުރު (ސަރުކިއުޓް ބެންޗުން ދޫކުރުން)   18 އޮކްޓޫބަރު 2026

Prosecutor General v. Abdurraheem Hussain

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަމާއި، ހެކިބަސް ނެގިފައިވުމަކީ ނުވަތަ ކުށުގެ ރެކޯޑު ހުރުމަކީ ހާލަތު ބަދަލުވުމެއް ނޫންކަމާއި، ދޫކުރާނަމަ ހިނގާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރާ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން ކަނޑައަޅައި، ސަރުކިއުޓް ބެންޗުން ދޫކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހައިކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތުން ނުކުތާތަކުގައި ދަށު ކޯޓުގެ ނިޔާއި ނަޒަރުކޮށް އެ ޤަޟިއްޔާ ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ފަހަރު މަތިން ތަހުގީގު މުއްދަތުގައި އާންމު އިޖުރާއާތުގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލައިގައި ތަހުގީގުކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކުގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް ރިޕޯޓު ހުރުމުން، ކުއްޖާގެ ޢުމުރު 13 އަހަރު ކަމަށް ދައްކައި، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 14 އޭޕްރިލް 2024 ގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓު (ކޯޓުގެ ނަޒަރާއި ނިންމަވި ސަބަބުތައް)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައި، މިވަގުތު ކުރެވޭ ތަހުގީގުތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތު ބެލުމުން، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް 14 އޭޕްރިލް 2024 ގައި ދަށު ކޯޓުން އަމުރު ނުކުރެއްވިއެވެ. 18 އޭޕްރިލް 2024 ދުވަހު ދައުލަތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮތްކަން ޒާހިރުކުރުމުގައި އަމަލުގެ ދަރަޖަ ދަށުން ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިންގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ ކޯޓުގެ ހުކުމާ ނިޔާކަނޑައެޅުމާއި، ހިސާބުން ޝުޢޫރު ޑޮކްޓަރުގެ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާ ކަމަށް އާއި، އޭނާއަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މިހާރުކުރާ އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއަހާ ނުބައްދަލު ދިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ ބަންދު މިނިވަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ދަށު ކޯޓުން، ދައުލަތުގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާ ހެއްކަކީ ޝުޢޫރު ޑޮކްޓަރުގެ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާ އަސާސްތަކާއި، ކުރިމަތިވާ ޝަރުޢީ ކަންކަމާއި ސަރުކާރުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ ދެވޭނެ ބަނދަރުތަކެއް، އިބްތިދާއީ ބުނެވުނު ސަރުކާރުގެ ބަންދު މިނިވަންކުރުމަށް "ބަންދު މިނިވަންކުރުމަށް ނިންމުމެއް" އިން ނިންމައި، ހަމަ އެދުވަހު ކޯޓު އަމުރުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/21 ޤަޟިއްޔާ

ދަށު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 05 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފީ 1 (އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 28 ވަނަ މާއްދާއާއި، 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 36 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފު އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްދެއްވީ، ހުކުމުގެ ހުކުމް ނަމަ ނިމިފައިވިޔަސް ޝުޢޫރު ޑޮކްޓަރުގެ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާ ސަބަބުން ހިނދުކޮޅަކާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކާ ފިލައިނުދާ ސަލާމަތީ ބަލާނެކަމެއް ނުވާކަމާއި، އިބްތިދާއީ ބުނެވުނު ހައިސިއްޔަތުން އަދި ކޯޓުން ދޫކޮށްލި ދުވަސް ކަމުގައި އެއް ކަމެއް ދިރިއުޅޭ ތަނާ ކުރިމަތިވުމުގެ އިހުތިމާލު ބޮޑުކަމެވެ. އިސްތިއުނާފު ހައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްދެއްވީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދު މިނިވަންކުރުމަކީ ދަށުކޯޓުގެ ބަސްބުނުން ނިޔާއަކަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމާއި، ކުށުގެ ޝިއްދަތާ އަދި ސަލާމަތުގެ ނުރައްކާ ނަޒަރުކޮށްގެން ހުކުމް ނިންމުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޝުޢޫރު ޑޮކްޓަރުގެ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާ ނަގާ ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރި، އިބްތިދާއީ ބުނެވުނު ބަންދު މިނިވަންކުރުމުގެ ޝަރުޢީ ބަންދު ދޫކޮށްލުމުގެ ނިޔާވަނީ ހުކުމުގެ ބަދަލުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމުނު ބަންދު ދޫކޮށް މަދު ސަބަބު އަދި ކޯޓުގެ ބަލާނެކަމެއް ނިމިއްޖައެވެ. އިސްތިއުނާފު ބުނެވުނު މަޖިލީހުގެ ހޯދުމަށް (އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްތިއުނާފު އިބްތިދާއީ ބަންދު ދޫކޮށްލި ކުރިން) ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް، އިބްތިދާއީ ހުކުމް ބަލައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލާނެކަމާއި، ހަމައެކަނި ޝުޢޫރު ސަބަބުން ކޯޓުން ނިމިގެން ބަންދު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ހިމާޔަތް ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ޝަރުޢީ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން، ޝަރީޢަތް ބަންދު ނިންމުމުގެ ހައްޤު ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 18 އޮކްޓޫބަރު 2026 (07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448) ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލުކޮށް، ދަށު ކޯޓުގެ "ބަންދު މިނިވަންކުރުމުގެ" ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން ބަންދުކުރުމަށް އަދި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާއެކު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި، ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދީން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ހިޝާމު އިސްމާޢީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)).
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފެދިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ތުރާކޮށްވާނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ޤާނޫނީ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ، އެ ހާލަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލާއިރު ޤާނޫނީ ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށް ވާޖިބުވެއެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމުގެ ހުކުމެއް ނަގައިފިނަމަވެސް ހުކުމް ނިމޭ ފުރުޞަތު އިސްތިސްނާގެ ނޭދެ ދައުލަތުގައި ނުބެލޭނެއެވެ. އެއްބަސްވުން އެ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުކުރި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަން ނުބެލޭނެއެވެ.
4. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަދަލުވުމުން ދުރާލާ ނުރައްކާ ފެނުނަސް، އެ ހާލަތު ޝަރުޠުތަކާ މުޖުތަމަޢަށް ހިމާޔަތް ކުރާނެ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ތަދާބީރުތަކެއް، އަދި އެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާކަން ގާތުން ބަލައި އެކަށީގެންވާ މަޖިލިސް މިންގަނޑުތައް ގާއިމުކޮށް ކުރެވިދާނެ ޝަރުޠުތަކާއެކު ފަސޭހަތަކެއް ކަނޑައަޅާ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).
5. ބަންދުކުރުމަށް ނިންމުއިރުވެސް ގުޅުމުގެ ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ ތަރުކާއެއް ނެތްނަމަ، ކުރާ ތަރުތީބު ނެތްނަމަ އޭގެ ގޮތުން ހާލަތު ބަދަލުވާން ސަބަބަކަށް ނުވެއެވެ.
6. ޝަރީޢަތުން ބަންދު ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަގުސަދަކީ، އެ ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ ކަސްޓަޑީ ރިސާލަތު ބަލައި އެ މީހުގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
7. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދިގުމުއްދަތަށް ވަކިކުރުން ނުހިފެހެއްޓުން، ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަށް ހުރުމާ މީހުގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތަޙުޤީޤު ކުރެވުމާ ގުޅިގެން ހައްގު ހާލަތުގައި ކަށަވަރު ކުރުމެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ޢަޒީޒު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ)).

8. ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވިނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުއަށް އުފެދޭ ފުރުން ނުރައްކަލެއް ކޮށްފާނެ މީހެއް ބަންދުން ދޫނުކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ މަގެއް ނޫނެވެ.

9. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މިނަވަރު (ޝަރުޢީ ގާތާއި ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).

10. ހެކިބަސް ނަގައިނިމިފައިވާ އަދި ބަންދުގައި ދިޔަ ދުވަސްތަކާއި ހަރުދަނާކަމާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، މުޖުތަމަޢުގެ ހައްޤާއި މުއްތަހަމުގެ ހައްޤު މީޒާނުކޮށް އެންމެ ފައިދާހުރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމެވެ.

11. ހެކިވެރިންނާ ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި މިހާރު ހަމަގައި ބަރަޙަލާން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހުވެސް، އެ ކުށާ ސަރުކާރު މުޖުތަމަޢުގައި ހިތްވަރު ކުރުވާ ހިޔާލުގައި ނިޔާފަތު، ޝަރުޢީކޯޓު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރި އަދުލަވަނީ ޤާނޫނީ ވަކި ކުރި އަދުލާ ކަމެއްކަން ނުބެލޭތީއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުގައި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކުރައްވައި، ބަންދުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ބަންދަކަށް ހުކުމްކުރައްވައިދެއްވުމަށް، ހައިކޯޓަށް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓަށް އަނބުރާ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ޝިހާބު އިސްމާޢީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ޝިހާބު އިސްމާޢީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފެދިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދުރުކޮށްލެވޭނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނަމަ، އެ ބަދަލު ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމްގެ ކުރިއަށް ނުގެނައުމަކީ ހުކުމަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާގެ އިންޞާފާއި ޚިލާފު ދިޔުމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާޒިރު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވިޔަސް، އެ ކުއްޖާ ޝަރީޢަތަށް މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ނަޒަރުން؛ އަދި އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްކަން ތަޙްޤީޤު ކުރެވޭފަދަ ޝަރުޠުތަކެއްކަން ފުރުސަތު ކަނޑައަޅައި ކުރަންވާނެއެވެ.
2. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނިންމާ ވަސީލަތުތަކުގެ ސަލާމަތުގެ ދިފާޢުގެ ބަންދުގައި ބަދަލުކުރަން ހުރުމަކީ ގާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މިހާރު (ޝަރީޢަތާއި ނިޔަލަށް) ބަންދުން ދޫކުރުމަށް އެކަށީގެން ހާލަތުގެ ސަބަބެއް ނުވާތީ ހުށަހެޅޭނެ ނޫނެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ޝަފީއު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އިބްރާހީމް ޝަފީއު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ވަންދެން ނުތިބޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމްކުރުމެވެ.
2. ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތާވަލުކޮށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ އޭގެ ހައްޤެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޖުބައިރު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/13,14 ފައިސަލާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޖުބައިރު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ (މި ފައިސަލާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ދެމައްސަލައިގެ ފައިސަލާއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހުތިމާލު ނެތްކަމުގެ ސަބަބަކަށް ނުވެއެވެ. ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުމަށްފަހުވެސް ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހެކިބަސް ބަދަލުކުރުވުމުގެ އިހުތިމާލު އޮންނާނެއެވެ.